

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Crimes contra a Inviolabilidade de Correspondência (arts. 151 a 152 do CP)

Vamos aos tipos penais da INVIOABILIDADE DE CORRESPONDÊNCIA.

1. VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA e SONEGAÇÃO OU DESTRUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA

Veja o que diz o Código Penal:

Violação de correspondência

Art. 151 - Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre:

I - quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói;

Esses dispositivos foram **REVOGADOS TACITAMENTE pela LEI 6.538/78** que apresentam crimes com descrição semelhantes.

2. VIOLAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEGRÁFICA, RADIOELÉTRICA ou TELEFÔNICA

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 151 (...)

§ 1º - Na mesma pena incorre:

Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica

II - quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas;

III - quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior;

V - quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal.

Conheça o tipo penal, já é suficiente.

Esse tipo simples são processados por ação penal pública condicionada à representação do ofendido.

Há **CAUSA DE AUMENTO DE PENA se houver DANO:**

Art. 151 (...)

§ 2º - As penas aumentam-se de metade, se há dano para outrem.

Há um forma **QUALIFICADA (processada mediante ação penal pública incondicionada):**

Art. 151 (...)

§ 3º - Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico: Pena - detenção, de um a três anos.

3. CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL

Veja o que diz o Código Penal:

Correspondência comercial

Art. 152 - Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo:

Pena - detenção, de três meses a dois anos.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

É um crime próprio de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial. Só esse tipo de sujeito pode cometer o crime.

Pune-se essa pessoa que ABUSA da sua condição para fazer o seguinte:

- desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou
- revelar a estranho conteúdo de correspondência.

É um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido.

É isso, faça as questões que complementarão seus estudos.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16

Resumo

Dos Crimes contra a Inviolabilidade de Correspondência

VIOLAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEGRÁFICA, RADIOELÉTRICA ou TELEFÔNICA

Art. 151 (...)

§ 1º - Na mesma pena incorre:

Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica

II - quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas;

III - quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior;

V - quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal.

Há **CAUSA DE AUMENTO DE PENA** se houver **DANO**:

Art. 151 (...)

§ 2º - As penas aumentam-se de metade, se há dano para outrem.

Há um forma **QUALIFICADA (processada mediante ação penal pública incondicionada)**:

Art. 151 (...)

§ 3º - Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico:

Pena - detenção, de um a três anos.

CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL

Correspondência comercial

Art. 152 - Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo:

Pena - detenção, de três meses a dois anos.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

É um crime próprio de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial.

Pune-se essa pessoa que ABUSA da sua condição para fazer o seguinte:

- desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou
- revelar a estranho conteúdo de correspondência.

É um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido.

Saudações.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
